

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กรมศุลกากร
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 184/2531
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอิสรา กับพวก
โจทก์
จำเลย
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

ในการพิจารณาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาสินค้านั้นราคาส่งของที่นำมาเทียบเคียงกันได้นอกจากจะต้องเป็นประเภทเดียวกันแล้วยังจะต้องเป็นชนิดเดียวกันอีกด้วย แฉีกคารินที่ผู้อื่นนำเข้าและโจทก์ถือเอาราคาเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาดนั้น แม้จะเป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทเดียวกับที่จำเลยสั่งซื้อและนำเข้าแต่ชื่อต่างกันโดยสินค้าที่จำเลยนำเข้าระบุชื่อว่า แฉีกคาริน ส่วนสินค้าที่ผู้อื่นนำเข้าระบุชื่อว่า โซเดียมโซลูเบิล แฉีกคาริน ขนาด (MESH SIZE) ของสินค้า 2 รายการนี้ก็ต่างกัน ดังนี้ ฟังไม่ได้ว่าสินค้าที่โจทก์ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีอากรเป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าของจำเลย ราคาแฉีกคารินที่ผู้อื่นนำเข้าจึงไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของแฉีกคารินที่จำเลยนำเข้า

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระภาษีอากรและเงินเพิ่มรวม 45,818.45 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พระราชบัญญัติสุลกการ พุทธศักราช 2469 มาตรา 2 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุลกการ (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 มาตรา 3

บัญญัติว่า "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือ "ราคา" แห่งของอย่างใดนั้น หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสด(ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณีโดยไม่หักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด จึงเห็นได้ว่าการพิจารณาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาของสินค้านั้นราคาของสิ่งของที่นำมาเทียบกันได้นั้นนอกจากจะต้องเป็นประเภทเดียวกันแล้วยังจะต้องเป็นชนิดเดียวกันอีกด้วย ปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารที่โจทก์ส่งอ้างคือ สำเนาภาพถ่ายบัญชีราคาสินค้าตามสารบัญฉบับที่ 20 แผ่นที่ 3 และที่ 4 (แผ่นที่ 4 เป็นคำแปล)ว่า สินค้าของจำเลยที่ 1 รายนี้ สั่งซื้อจากบริษัท จิล มูซานจำกัด แห่งประเทศเกาหลีใต้ บรรทุกโดยเรือดองปี เรือออกวันที่หรือประมาณ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1979 รายละเอียดของสินค้าคือ แฉ็กคาร์ตินขนาด 8-12 และขนาด 3.5 เมช (MESH SIZE) ราคา ซี.ไอ.เอฟ.ตันละ 6,007.50 เหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนแฉ็กคาร์ตินที่ผู้อื่นนำเข้าและโจทก์ถือเอาราคาเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด นั้นปรากฏตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 20 พร้อมคำแปลว่า เป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทเดียวกัน บรรทุกโดยเรือลำเดียวกัน แต่ระบุชื่อสินค้าว่าโซเดียม โซลูเบิล แฉ็กคาร์ติน 8-12 เมช ราคาตันละ 6,110 เหรียญสหรัฐอเมริกา และโซเดียม โซลูเบิล แฉ็กคาร์ติน 3-4 เมช ราคาตันละ 6,310 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าโซเดียม โซลูเบิล แฉ็กคาร์ติน ขนาด 3-5 เมช ราคาต่างกับขนาด 8-12 เมช โดยขนาด 3-5 เมช ราคาตันละถึง 6,310 เหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นราคาที่โจทก์ประเมินเรียกเก็บภาษีจากจำเลยที่ 1 ทั้ง ๆ ที่สินค้าของจำเลยที่ 1 นั้นไม่มีขนาดเดียวกันนี้เลย แต่เป็นขนาด 8-12 และ ขนาด 3.5 เมช นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า แม้สินค้าที่จำเลยที่ 1 สั่งเข้ามานั้นจะเป็นประเภทเดียวกับสินค้าที่โจทก์นำมาเปรียบเทียบราคาถือเป็นสินค้าประเภทแฉ็กคาร์ตินเช่นเดียวกันแต่โจทก์ก็มิได้นำสืบให้เห็นเลยว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันด้วยแม้หนังสือของอธิบดีกรมศุลกากรที่มีไปยังจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 21 ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็น

สินค้าชนิดเดียวกัน โดยหนังสือดังกล่าวระบุเพียงว่าผู้นำเข้าทั้งรายที่ขออุทธรณ์ราคา มาและที่นำมาเป็นเกณฑ์ประเมินอากรนั้นต่างก็ซื้อจากผู้ขายรายเดียวกัน ขนาด บรรจุเท่ากัน ปริมาณของที่นำเข้าใกล้เคียงกันและนำเข้าในวันเดียวกันจึงมีมติให้ ประเมินราคาเท่ากันในราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตันละ 6,310 เหรียญสหรัฐอเมริกา อนึ่ง บัญชีราคาสินค้าของบริษัทจีล มุชานจำกัด สำหรับสินค้าที่จำเลยที่ 1 ส่งเข้ามานั้นมี ลักษณะเหมือนกับบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.20 ของบริษัทเดียวกันที่โจทก์ อาศัยเป็นเกณฑ์ประเมินภาษีอากรจากจำเลยแต่กลับระบุชื่อสินค้าต่างกันกล่าวคือ ตามบัญชีราคาสินค้าที่จำเลยที่ 1 ส่งเข้ามานั้นระบุชื่อแซ็กคารีน ส่วนสินค้าตามบัญชี ราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.20 ระบุชื่อว่า โซเดียม โซลูเบิล แซ็กคารีน ซึ่งน่าจะเป็น แซ็กคารีนต่างชนิดกับที่จำเลยนำเข้ามาเพราะหากเป็นสินค้าชนิดเดียวกันแล้วก็น่าจะ ระบุชื่อเดียวกันในเมื่อเป็นสินค้าของบริษัทเดียวกันส่งเข้ามาพร้อมกันและลงเรือลำ เดียวกัน จึงฟังไม่ได้ว่าสินค้าที่โจทก์ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีอากรสำหรับ สินค้าของจำเลยนั้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าของจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์เรียกเก็บภาษีอากรจากจำเลยทั้งสองโดยมิชอบเพราะราคาแซ็กคารีนที่ผู้อื่นนำ เข้ามาใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ